



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di Salvo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 61833 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 4-6-2024 e vertente

TRA

Parte_1 ,

C.F. *C.F._1* , elettivamente domiciliato in Roma, in via B. Joppolo n. 15, presso lo studio dell'avv. Ivan Ghebreigziabiher, che lo rappresenta e difende giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione

ATTORE

Parte_2 ,

C.F. *C.F._2* , elettivamente domiciliata in Roma, in via B. Joppolo n. 15, presso lo studio dell'avv. Ivan Ghebreigziabiher, che la rappresenta e difende giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione

ATTRICE

E

Controparte_1 ,

C.F. *C.F._3* elettivamente domiciliato in Roma, in via Thailandia n. 24, presso lo studio dell'avv. Andrea Baudino, che lo rappresenta e difende giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4-6-2024, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* e *Parte_2* convenivano in giudizio *Controparte_1* chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare il diritto del sig. e, pertanto:

*1) In via principale, accertare l'esistenza di una truffa contrattuale in capo al convenuto a danno degli attori e, per l'effetto, annullare il contratto inter partes e condannarlo, in ogni caso, a restituire agli attori l'importo di € 60.000,00 pretesamente investito nella polizza FWU Forward n. FW000178 del 02/10/2017 della compagnia *Controparte_2* risultata inesistente e alla restituzione di ulteriori € 10.000,00 anch'essi trattenuti senza titolo, oltre agli interessi, al mancato guadagno e ai danni morali quantificati in € 20.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia;*

2) In via ulteriormente subordinata accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. del convenuto e per l'effetto condannarlo alla refusione delle somme illegittimamente trattenute, oltre agli interessi, al mancato guadagno e ai danni morali;

3) In via gradata, accertare l'esistenza di un indebito soggettivo e condannare il convenuto alla refusione nei confronti degli attori della somma versatagli oltre gli interessi dal dovuto al saldo;

4) Infine, in via sussidiaria, accertare l'arricchimento senza causa in capo al convenuto e condannarlo ad indennizzare gli

attori con una somma pari a quella dal primo trattenuta senza titolo.

5) Con vittoria di spese processuali e accessori come per legge".

A sostegno delle proprie ragioni, gli attori esponevano:

- di avere investito, fin dal 2014, somme di denaro in prodotti assicurativi proposti da **Controparte_1** in qualità di intermediario e consulente assicurativo, tra cui nel 2015, una polizza vita con versamento del premio di € 120.000,00, di cui: € 30.000,00 erano stati versati all'agenzia "Centro Italia Assicurazioni" emittente della polizza (di cui il convenuto asseriva di essere socio), tramite assegno circolare BNL del 30-4-2015; € 40.000,00 erano stati pagati al **CP_1** personalmente (che avrebbe dovuto rifonderli alla predetta agenzia) tramite assegno circolare BNL del 30-4-2015, emesso in favore dello stesso; € 50.000,00 erano stati versati al **CP_1** personalmente (che avrebbe dovuto rifonderli alla predetta agenzia) tramite assegno circolare BNL, emesso in suo favore, del 17-7-2015;
- in data 8-9-2016, a fronte dell'obbligo contrattuale di restituire la sorte investita (€ 120.000,00) maggiorata degli interessi (nella misura del 12,50% annuo), il **CP_1** aveva bonificato loro l'importo di € 50.000,00, persuadendoli a reinvestire € 60.000,00 (degli € 70.000,00 ancora da ripetere) in una ulteriore polizza vita;
- avevano perciò stipulato, con l'intermediazione del **CP_1** la polizza vita n. FWW00178 della società **Controparte_2** con validità dal 2-10-2017 al 2-10-2022, pagando il premio unico di € 60.000,00 con la somma ancora in possesso dell'intermediario, e, a riprova della conclusione dell'affare, avevano ricevuto dal **CP_1** copia del bonifico eseguito per loro conto in favore della compagnia **Controparte_2** e copia della nuova polizza;
- il **CP_1** aveva quindi dichiarato di essere disponibile a restituire loro la residua differenza di € 10.000,00;

- *medio tempore*, il convenuto, tramite messaggi WhatsApp e lettere *brevi manu*, li aveva tenuti costantemente informati sul rendimento della polizza n. FWW00178 della **Controparte_2** producendo altresì pertinente documentazione bancaria;
- insospettiti da plurime incongruenze, con pec del 20-3-2020, avevano chiesto alla **Controparte_2** informazioni sulla polizza n. FWW00178; di talché, l'agenzia, in data 16-4-2020, comunicando di non aver mai avuto rapporti di collaborazione con **Controparte_1** e di non aver mai conferito allo stesso mandato alla vendita dei propri prodotti assicurativi, aveva disconosciuto la polizza, affermando altresì di non aver ricevuto dal **CP_1** alcun bonifico;
- data la contraffazione della polizza n. FWW00178 e della distinta di bonifico attestante il pagamento del premio, nonché, dei documenti successivamente prodotti dal convenuto, con diffida del 1-4-2021, avevano chiesto al **CP_1** la restituzione: di € 60.000,00, giacché l'investimento assicurativo con **Controparte_2** non si era mai perfezionato; di € 10.000,00, poiché ancora trattenuti da controparte, senza alcun titolo;
- il tentativo di mediazione dinanzi ad **Controparte_3** si era concluso con esito negativo.

Fatte tali premesse, gli attori evidenziavano che **CP_1** **[...]**, inducendoli con artifici e raggiri a stipulare un contratto di investimento, in realtà mai perfezionatosi, al solo scopo di appropriarsi delle somme che avrebbe dovuto liquidare loro a titolo di riscatto della polizza vita sottoscritta nel 2015; producendo a sostegno del proprio disegno fraudolento un falso contratto scritto e falsi documenti di rendicontazione della polizza, aveva posto in essere una truffa contrattuale in loro danno e, perciò, era tenuto alla restituzione dei complessivi € 70.000,00 indebitamente trattenuti (oltre gli accessori), nonché, al risarcimento dei danni prodotti, patrimoniali (perdita dei frutti promessi) e non patrimoniali (danni morali), nella misura di € 20.000,00.

In subordine, gli attori, riconducendo la condotta del **CP_1** ad un illecito extracontrattuale, domandavano la restituzione delle predette somme ed il risarcimento dei danni patiti ex art. 2043 c.c. o, in ulteriore subordine, avanzavano le medesime richieste a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., o in via ulteriormente gradata, a titolo di ingiustificato arricchimento ex 2041 c.c.

Si costituiva in giudizio **Controparte_1** contestando quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

- nel merito, in via principale, respingere in toto le domande formulate dagli attori in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto e non provate e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal convenuto agli attori, a qualsiasi titolo e ragione;*
- in subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale ed in misura inferiore, delle domande degli attori, riconoscere il concorso di colpa - ex art. 1227 c.c. - degli attori, escludendo il risarcimento, ovvero, in via gradata, riducendo proporzionalmente il risarcimento agli stessi spettante nella misura che verrà meglio determinata in corso di causa ovvero stabilita in via equitativa*

In ogni caso con vittoria di onorari, spese e competenze, oltre accessori come per legge".

A sostegno delle proprie ragioni il convenuto esponeva che:

- non aveva la qualifica di socio dell'agenzia Centro Italia Assicurazioni/delegato allo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa dal 1-7-2016 e tale circostanza era stata comunicata agli attori;
- in data 11-11-2016, **Parte_1** aveva chiesto alla **[...]** **CP_4**, tramite l'agenzia Centro Italia Assicurazioni, il riscatto integrale della polizza vita n. 5038961 sottoscritta nel 2015 (premio € 120.000,00), per la quale € 30.000,00 erano stati versati alla C.I.A. stessa, che, a fronte della richiesta

di estinzione del rapporto assicurativo aveva restituito all'attore il corrispondente importo;

- gli ulteriori € 90.000,00 relativi al riscatto della predetta polizza erano stati da lui versati al **Pt_1**, in qualità di beneficiario, con tali modalità: € 50.000,00 tramite bonifico bancario ordinato, in data 6-9-2016, dal proprio c/c personale (non essendo a quella data più socio dell'agenzia Centro Italia Assicurazioni, né intermediario assicurativo); € 30.000,00 tramite consegna *brevi manu* al creditore; € 10.000,00 tramite assegno circolare del 4-9-2017, sul quale l'attore aveva apposto quietanza di pagamento, specificando di non avere più nulla a pretendere nei suoi confronti;
- pertanto, l'investimento nella polizza vita n. 5038961, sottoscritta da **Parte_1** nel 2015 (premio € 120.000,00) con **Controparte_4** era stato interamente saldato, non avendo l'attore alcun credito residuo nei propri confronti;
- la polizza vita della società **Controparte_2** con decorso dal 2-10-2017 non era stata mai stipulata e, in conseguenza, il relativo rapporto non era mai sorto: il documento prodotto dagli attori costituiva una mera bozza contrattuale, come poteva evincersi dal fatto che non era stato sottoscritto dagli attori come contraenti e neppure in qualità di beneficiari, né tantomeno dal **CP_1** come intermediario.

Ciò detto, il convenuto rilevava l'inammissibilità della domanda di restituzione *ex adverso* formulata, non potendo essere azionata in quanto preclusa dalla quietanza liberatoria rilasciata dal **Pt_1** in data 4-9-2017; nonché, l'infondatezza della stessa per inesistenza del credito alla data del 4-9-2017.

Peraltro, il convenuto evidenziava come nel caso in esame non poteva configurarsi una truffa contrattuale, innanzitutto, perché il contratto di polizza **Controparte_2** non era stato stipulato (e di questo il **Pt_1** e la **Parte_2** erano consapevoli trattandosi di soggetti di normale avvedutezza), in secondo luogo, perché con la propria condotta non aveva manipolato le facoltà conoscitive, sentimentali e volitive degli attori, inducendoli a

negoziare al di là del loro effettivo volere, non potendosi perciò contestare, in concreto, un vizio del consenso nel processo di formazione della volontà contrattuale.

Il convenuto specificava, inoltre, che la condotta da lui posta in essere non era suscettibile di integrare neppure un fatto illecito ex art. 2043 c.c., con conseguente inconfigurabilità a suo carico di una responsabilità extracontrattuale; né un indebito civilistico ex art. 2033 c.c. o un ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., non avendo indebitamente trattenuto alcuna somma o conseguito un vantaggio patrimoniale in danno degli attori.

Concludendo, il **CP_1** affermava di non essere obbligato alla restituzione della somma ex adverso pretesa (€ 70.000,00, oltre eventuali frutti ed interessi maturati), né al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti dagli attori, ritenendo la domanda risarcitoria infondata, oltreché generica, nonché priva di supporto probatorio.

In subordine, il convenuto sosteneva che il comportamento assunto dagli attori nella vicenda *de quo* doveva considerarsi rilevante ex art. 1227 c. 2 c.c., per cui, nell'ipotesi di accertamento di una propria responsabilità contrattuale o extracontrattuale, il **CP_1** invocava la suddetta norma per l'integrale rigetto delle domande attoree o, almeno, per la riduzione del risarcimento dovuto nella misura ritenuta di giustizia.

La causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti; all'udienza del 4-6-2024 queste precisavano le conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande formulate da **Parte_1** e **Parte_2** sono in parte fondate, pertanto, devono essere accolte nei limiti di cui *infra*.

Giova premettere, ai fini della delimitazione del *thema decidendum*, che gli attori nel presente giudizio hanno chiesto accertarsi la responsabilità di *Controparte_1* per il compimento della truffa contrattuale avente ad oggetto la sottoscrizione, da parte degli attori, della polizza vita n. FWW00178 della società *Controparte_2* con decorrenza dal 2-10-2017 (rivelatasi poi contraffatta), con asserito pagamento del premio di € 60.000,00 alla *Controparte_2* per conto degli attori da parte del *CP_1* (in veste di intermediario assicurativo), tramite l'importo residuo non ancora svincolato della polizza vita n. 5038961 di *Controparte_4* sottoscritta da *Parte_1* nel 2015 (premio € 120.000,00), in possesso del convenuto.

Per l'effetto, gli attori hanno domandato condannarsi il *CP_1* : a) alla restituzione di complessivi € 70.000,00, quale premio ancora da riscattare in relazione alla polizza vita n. 5038961 di *Controparte_4* evidenziando che: € 60.000,00, in realtà, non sono mai stati reinvestiti nel prodotto assicurativo di *Controparte_2* € 10.000,00 sono rimasti in possesso del convenuto, senza alcun titolo b) al risarcimento dei danni patrimoniali (perdita dei frutti promessi) e non patrimoniali (danni morali), nella misura di € 20.000,00.

In subordine, gli attori hanno domandato la restituzione di € 70.000,00 ed il risarcimento dei danni nella misura di € 20.000,00 a titolo di illecito extracontrattuale o, in ulteriore subordine, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., o in via ulteriormente gradata, a titolo di ingiustificato arricchimento ex 2041 c.c.

Per contro, *Controparte_1* ha eccepito l'inconfigurabilità, nel caso di specie, della truffa contrattuale prospettata dagli attori, nonché, della commissione di un fatto illecito ex art. 2043 c.c. o della fattispecie di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o, ancora, della fattispecie di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Pertanto, il convenuto, domandandone il rigetto, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda

restitutoria e della domanda risarcitoria *ex adverso* formulate, ritenendole peraltro sprovviste di supporto probatorio.

Infine, il **CP_1**, nell'ipotesi di accertamento di una propria responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ha domandato valutarsi la condotta degli attori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c. 2 c.c.

Orbene, l'analisi della fattispecie concreta, effettuata alla luce delle difese proposte dalle parti, del quadro istruttorio di cui si dispone e della normativa applicabile, conduce innanzitutto ad affermare l'inconfigurabilità nella vicenda in esame di una truffa contrattuale, come correttamente asserito da parte convenuta.

A tal proposito giova ricordare che nel suddetto reato la condotta fraudolenta deve estrinsecarsi in un comportamento attivo dell'agente tale da indurre la vittima in errore e determinarla, mediante una falsa rappresentazione della realtà, all'atto di disposizione patrimoniale mediante la stipulazione di un contratto che il *deceptus*, se non raggirato, non avrebbe stipulato, o che avrebbe comunque stipulato, ma a condizioni differenti. Sicché, senza la stipula di un contratto, il reato non può dirsi perfezionatosi.

Fatta tale premessa, si deve osservare che la copia della polizza vita n. FWW00178 **Controparte_2** (sub doc. 2 di parte attrice) non reca in nessuno degli spazi riservati ai contraenti/beneficiari la sottoscrizione di **Parte_1** e di **Parte_2** essendo firmata esclusivamente da **CP_1** **[...]**, peraltro non in veste di intermediario ma in quella di contraente, di talché, considerati gli ulteriori elementi emersi nel corso dell'istruttoria, la stipula di un contratto di assicurazione atto a produrre validamente effetti giuridici e a vincolare gli attori non può dirsi provata: giocoforza, non è possibile sussumere la fattispecie concreta nel reato di truffa contrattuale, mancando l'elemento fondamentale - la stipula del contratto - in cui si sostanzia la consumazione del reato.

Del resto, il **CP_1** stesso, da un lato, ha disconosciuto la distinta di bonifico sub doc. 2 di parte attrice e ha affermato di non aver trasferito per conto degli attori alla **Controparte_2** la somma di € 60.000,00, non essendosi perfezionato alcun contratto tra **Parte_1** e **Parte_2** e la **CP_2** [...], dall'altro, ha comunque confermato di aver ricevuto, trattenuto e/o gestito le somme relative al premio della polizza vita n. 5038961 di **Controparte_4** sottoscritta dal **Pt_1** nel 2015, salvo poi averle restituite all'attore, in diverse *tranche*, non residuando perciò in favore del **Pt_1** alcun credito nei suoi confronti.

Ciò detto, è incontestato tra le parti, nonché documentalmente provato (cfr. docc. 24-25 di parte attrice), che **Parte_1** nell'intento di pagare il premio della polizza vita n. 5038961 di **Controparte_4** corrispondente ad € 120.000,00, ha versato: € 30.000,00 tramite assegno circolare BNL del 30-4-2015 all'agenzia Centro Italia Assicurazioni S.r.l., di cui **CP_1** [...] è stato socio e consulente/intermediario assicurativo fino al 30-6-2016 (cfr. doc. 1 di parte convenuta); € 40.000,00 tramite assegno circolare BNL del 30-4-2015 intestato a **CP_1** [...] personalmente; € 50.000,00 tramite assegno circolare BNL del 17-7-2015 intestato a **Controparte_1** personalmente.

Dunque, essendo pacifico che la somma ricevuta e gestita dal convenuto personalmente corrisponde ad € 90.000,00, deve innanzitutto escludersi che la domanda restitutoria *de quo* possa avere ad oggetto l'ulteriore somma di € 30.000,00 versata alla C.I.A. S.r.l., soggetto giuridico distinto da **Controparte_1** (allora socio dell'agenzia), convenuto nel presente giudizio in proprio.

Orbene, indipendentemente dalla regolarità della gestione dell'affare nei rapporti interni tra C.I.A. S.r.l. e il **CP_1**, dagli atti di causa risulta che il convenuto ha comunque restituito a **Parte_1** € 50.000,00 tramite bonifico bancario dell'8-9-2016, ordinato dal c/c personale del **CP_1**, avente come causale "Restituzione versamento per investimento" (cfr. doc.

26 di parte attrice); € 10.000,00 tramite assegno circolare n. 4048129705 del 4-9-2017, sul quale il Mongale ha apposto la propria firma per ricevuta "a saldo dell'investimento fatto tramite il Sig. Controparte_1 non avendo nulla più a pretendere dallo stesso" (cfr. doc. 5 di parte convenuta).

Partendo dal presupposto per cui la quietanza di pagamento è riferibile ai soli € 10.000,00 che il CP_1 si era impegnato a restituire al Mongale personalmente, vertendo sulle ulteriori somme in possesso del CP_1 per volere degli attori non un onere di immediata restituzione, bensì quello di trasferimento alla società Cont CP_2 per la stipula di una seconda polizza vita; considerata, altresì, la circostanza per cui le allegazioni delle parti e i documenti in atti provano che la polizza vita di Controparte_2 non è stata poi stipulata, e, che il CP_1 non ha eseguito alcun trasferimento per conto degli attori in favore della predetta società, deve concludersi che il convenuto ha indebitamente trattenuto complessivi € 30.000,00 riconducibili agli attori, essendo perciò tenuto a rifonderli agli stessi.

Ciò, anche in considerazione del fatto che gli asseriti pagamenti *brevi manu* allegati dal CP_1 non risultano in alcun modo provati dalla documentazione di parte convenuta, né è possibile desumerne l'effettiva esecuzione dalle dichiarazioni rilasciate dagli attori in sede di denuncia penale; tenuto conto, altresì, della circostanza per cui essendo il debito del CP_1 pari ad un'ingente somma (€ 30.000,00), lo stesso avrebbe dovuto darvi adempimento tramite sistema bancario o tramite istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento che consentano di tracciare adeguatamente il trasferimento del denaro.

Per i motivi di cui sopra, in parziale accoglimento della domanda restitutoria formulata da Parte_1 e Parte_2 [...], Controparte_1 deve essere condannato a rifondere agli attori complessivi € 30.000,00, oltre gli interessi legali dalla domanda sino al saldo.

Deve essere, invece, respinta la domanda attorea volta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in quanto del tutto generica, nonché priva di supporto probatorio, sia nell'an che nel quantum.

Tenuto conto delle domande come innanzi valutate, sussistono gli elementi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

in parziale accoglimento della domanda restitutoria formulata da Parte_1 e Parte_2 condanna Controparte_1 a rifondere agli attori la complessiva somma di € 30.000,00, oltre gli interessi legali dalla domanda sino al saldo;

respinge la domanda risarcitoria formulata da Parte_1 e Parte_2 nei confronti di Controparte_1

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 22 ottobre 2024.

il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo